

**REGIMEN DE INSOLVENCIA PERSONA NATURAL EN EL ESTADO DE EXCEPCION
POR LA PANDEMIA COVID 19 EN COLOMBIA**

ANDREA ROCIO BELTRAN DIAZ

CLEMENCIA GOMEZ ROA



UNIVERSIDAD DE LA COSTA (CUC)

FACULTAD DE DERECHO

VILLAVICENCIO

2023

**REGIMEN DE INSOLVENCIA PERSONA NATURAL EN EL ESTADO DE EXCEPCION
POR LA PANDEMIA COVID 19 EN COLOMBIA**

ANDREA ROCIO BELTRAN DIAZ

CLEMENCIA GOMEZ ROA

Proyecto de grado presentado como requisito para optar al título de Abogado

Tutor

Dra. Rosa del Pilar Márquez Sarmiento

Dra. Bibiana Cepeda Gómez

UNIVERSIDAD DE LA COSTA (CUC)

FACULTAD DE DERECHO

VILLAVICENCIO

2022

Contenido

Introducción	4
Planteamiento del Problema.....	5
Formulación del Problema	6
Objetivos.....	6
General.....	6
Específicos	6
Justificación.....	6
Delimitación.....	7
Delimitación espacial.....	7
Delimitación temporal.....	7
Delimitación científica.....	8
Línea y Sublínea de investigación.....	8
Metodología.....	8
Insolvencia persona natural no comerciante.....	9
Conceptos.....	9
Persona natural no comerciante.....	9
Deudores.....	9
Mora.....	9
Obligación.....	9
Insolvencia.....	10
Insolvencia en persona natural no comerciante.....	10
Desarrollo histórico de la insolvencia	10
Proceso de insolvencia persona natural no comerciante: Código General del Proceso.....	13
Procedencia.....	14
Competencia para conocer el Proceso de insolvencia persona natural.....	14
Facultades y atribuciones del conciliador.....	14

Procedimiento de negociación de deudas.....	15
Supuestos de insolvencia para la negociación de deudas.....	15
Requisitos de la solicitud.....	16
Términos.....	17
Insolvencia de persona natural no comerciante en el ordenamiento Jurídico Colombiano.....	18
Ley de Habeas Data o Ley de borrón y cuenta nueva en la pandemia covid 19-----	27
México.....	28
Perú.....	30
Conclusiones.....	32
Recomendaciones.....	33
Referencias.....	34

Lista de figuras y tablas

Figura

Figura 1 Proceso de insolvencia persona natural no comerciante	22
--	----

Tabla

Tabla 1 La insolvencia de persona natural no comerciante en el ordenamiento jurídico colombiano.....	28
Tabla 2 Comparación entre regímenes a nivel del derecho comparado	44

Resumen

La presente investigación realizó un análisis del régimen de insolvencia de persona natural no comerciante en Colombia, teniendo como referencia la legislación y su evolución para dar garantías a las personas naturales que se encuentran en cesación de pagos y sobreendeudados pero que tiene el ánimo de cumplir con sus obligaciones frente a los acreedores.

Se busca con este trabajo analizar el tema de insolvencia en persona natural no comerciante desde un punto de vista evolutivo y teórico de la normatividad vigente, doctrina y verificar si las recomendaciones de la Corte Constitucional y los Decretos Legislativos expedidos en el Estado de excepción cumplen con su objetivo de agilizar y hacer del proceso de insolvencia de persona natural un mecanismo sencillo evitando tanta tramitología, de igual forma tener como referencia si otros países como Perú y México tienen como modelo nuestro sistema legislativo respecto al proceso de insolvencia de persona natural no comerciante.

Palabras clave : Insolvencia, Persona Natural, Estado de Excepción, COVID 19.

Abstract

This research conducted an analysis of the insolvency regime for non-trading individuals in Colombia, taking as a reference the legislation and its evolution to provide guarantees to individuals who are in default of payments and over-indebted but who have the will to comply with their obligations to creditors.

The purpose of this work is to analyze the issue of insolvency of non-trading individuals from an evolutionary and theoretical point of view of the current regulations, doctrine and to verify if the recommendations of the Constitutional Court and the Legislative Decrees issued during the State of Exception comply with their objective of streamlining and making the insolvency process of individuals a simple mechanism avoiding so much red tape, as well as to have as a reference if other countries such as Peru and México have as a model our legislative system regarding the insolvency process of non-trading individuals.

Key Word: Natural Person, State of Exception, COVID 19.

Introducción

Colombia trae a cuenta un déficit económico como consecuencia del capitalismo, los malos manejos de los gobiernos, la corrupción y la pandemia COVID 19, se encuentran sobre endeudados, no estaban preparados para enfrentar todas las medidas que fueron tomadas para evitar la propagación del virus como cuarentenas, aislamiento, disminución en aforos de personas en las empresas y establecimientos de comercio, lo que trajo consigo como resultado disminución del consumo y por ende inició a reducirse de manera significativa los ingresos económicos tanto para las familias, como para el gremio empresarial.

Siendo más notorio el aumento de las tasas de desempleo, según la OIT en Latinoamérica se han perdido en el tiempo de pandemia más de veintiséis millones de empleos, y en Colombia se ha llegado a hablar en un retroceso de más de dos décadas en materia de empleo, conclusión a la que se llegó en el segundo Informe Nacional de Empleo Inclusivo (INEI) de la Fundación Corona, la Ande y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), por ende incrementó el endeudamiento, la pobreza, la especulación en los precios de muchos productos de la canasta familiar y el cierre de negocios que no estaban en la capacidad económica de seguir respondiendo por sus nóminas y pago a acreedores.

La presente investigación realizó un análisis del régimen de insolvencia de persona natural no comerciante en Colombia, teniendo como referencia la legislación y su evolución para dar garantías a las personas naturales que se encuentran en cesación de pagos y sobreendeudados pero que tiene el ánimo de cumplir con sus obligaciones frente a los acreedores.

La ley 1564 de 2012 y el código General del proceso (2016) desarrolló y reglamento el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, aclarando conocimientos básicos de quien es deudor y si tiene la calidad de persona natural, los acreedores, tipos de créditos, requisitos para acudir a la figura de insolvencia de persona natural, respecto al trámite quién es el competente para ver los temas de negociación de deudas y acuerdos de pago, el papel tienen las notarías y los centros de conciliación, que facultades ostentan y hasta donde llegan sus atribuciones, las diferentes audiencias para negociación de deudas, acuerdos de pago y adjudicación.

A finales del 2019 con la pandemia COVID 19 las personas y la economía sufrieron una gran afectación hasta tal punto para no agudizar más la crisis económica el estado colombiano tuvo que tomar medidas de emergencia para mitigar la situación, se decretó Estado de Excepción y con ello los decretos 560 (2020), decreto 772 (2020), y decreto 1332 (2020) que buscan agilizar y acortar la tramitología en los procesos de insolvencia, de igual forma la Ley 2157 de 2021.

Planteamiento del problema

Actualmente nuestro país está sumergido en grandes dificultades económicas porque trae la carga de los resultados de años de capitalismo desmedido, de un total descontrol económico por parte de los gobiernos, corrupción y altos índices de desempleo; a esto debemos agregar la aparición del virus COVID 19 a finales del año 2019, pandemia que llegó a nuestro país a principio del 2020 y que desató largas cuarentenas, aislamiento social, cierre de empresas y crisis económica, razón por la cual el gobierno ha tomado medidas en procura de tratar de mitigar los efectos de la pandemia en el ámbito económico y fomentar la reactivación del ramo.

Las consecuencias de la pandemia han llevado a los colombianos a sobre endeudarse y no poder responder por estas obligaciones, aumentando así las solicitudes en los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante. Por otro lado, el gobierno en el estado de excepción ha expedido una serie de Decretos Legislativos para agilizar los procesos de insolvencia y reducir la tramitología.

Con lo anteriormente expuesto se busca con este trabajo analizar el tema de insolvencia en persona natural no comerciante desde un punto de vista evolutivo y teórico de la normatividad vigente, doctrina y verificar si las recomendaciones de la Corte Constitucional y los Decretos Legislativos expedidos en el Estado de excepción cumplen con su objetivo de agilizar y hacer del proceso de insolvencia de persona natural un mecanismo sencillo evitando tanta tramitología, de igual forma tener como referencia si otros países como Perú, Argentina y Ecuador tienen como modelo nuestro sistema legislativo respecto al proceso de insolvencia de persona natural no comerciante.

¿Las Disposiciones legales expedidas por el gobierno en el estado de excepción y que modifican temporalmente los procesos de insolvencia económica en Colombia, benefician a las personas naturales?

Objetivos

General

- Analizar si realmente las disposiciones legales temporales expedidos agilizan y evitan la tramitología al régimen de insolvencia respecto a la persona natural no comerciante en el estado de excepción por la pandemia COVID 19 en Colombia.

Específicos

- Realizar un análisis detallado del desarrollo constitucional, legal y jurisprudencial del régimen de insolvencia persona natural.
- Analizar la afectación económica que trajo consigo la pandemia COVID 19 en las personas naturales no comerciantes en Colombia.
- Hacer una comparación del régimen de insolvencia de persona natural que rige en algunos países latinoamericanos

Justificación

El mundo no estaba preparado para afrontar una pandemia de tal magnitud, no se esperaba un virus mortal, contagioso, fuera de control, sin vacunas, sin protocolos establecidos como los que se habían presentado hace siglos y mucho menos nosotros los colombianos que tenemos como pan de cada día las miles de quejas y tutelas por los servicios prestados en el sector salud, como era de esperarse no había los equipos, recursos, cupos y personal hospitalario para la atención de la población, muchas de las medidas se tomaron tarde cuando un alto índice de los residentes estaban ya contagiados y por ende las decisiones desesperadas de cuarentenas, aislamientos, traería consigo consecuencias económicas en todos los hogares.

La Pandemia COVID 19 no solo trajo estragos en temas de salud sino una gran afectación económica mundial, escases de productos, disminución de consumo, perdidas masivas de empleos y cierres de establecimientos de comercio, y como consecuencia de ello las personas advierten que cada día sus deudas aumentan y su liquidez no les es suficiente para el pago de las obligaciones.

Las personas han tenido que acudir al régimen de insolvencia para poder negociar sus deudas y fijar acuerdos de pago, poder congelar intereses, suspender embargos y secuestros, con ello poder obtener un poco más de tiempo para recuperar estabilidad económica sin dejar de cumplir el pago a sus acreedores.

El Gobierno colombiano para tratar de atenuar la crisis que se está viviendo decreto el estado de excepción y con ello una serie de modificaciones temporales en el régimen de insolvencia mediante los decretos 560 (2020), decreto 772 (2020), decreto 1332 (2020) y la Ley 2157 de 2021 como salida urgente a esta situación.

Con lo anteriormente dicho la propuesta de esta monografía es realizar un estudio detallado del régimen de insolvencia en persona natural no comerciante y analizar si las medidas adoptadas por parte del Estado en la Pandemia COVID 19 les otorgan beneficios en tramitología y agilidad en los procesos de insolvencia económica.

Delimitación

Delimitación Espacial

Este trabajo tiene como delimitación espacial la legislación y jurisprudencia de Colombia que han regulado el proceso de insolvencia persona natural no comerciante a modo de referencia histórica que contribuyeron en la normatividad vigente de este proceso en el Código General del Proceso (2016) y los decretos temporales 560 (2020), decreto 772 (2020) y decreto 1332 (2020), de igual manera la Ley 2157 de 2021.

Delimitación temporal:

En Colombia tenemos como referente histórico el año 1940 donde se inicia el desarrollo del régimen de insolvencia en persona natural no comerciante pasando por un gran proceso evolutivo que busca darle garantías a las personas que tienen un sobreendeudamiento y buscan llegar a un acuerdo de pago con sus acreedores, para mantener su buen nombre, el código general del proceso dio más agilidad a este trámite y estableció su procedimiento, pero con la pandemia de COVID 19 la economía se vio gravemente afectada, el comercio bajo su marcha a casi un cincuenta por ciento lo que llevo a desempleos, cierre de empresas, largas cuarentenas por tal razón el Estado emitió los decretos temporales 560 (2020), decreto 772 (2020) y decreto 1332 (2020), la Ley 2157 de

2021 para agilizar y acabar con tramitologías, para esta investigación tendremos estos últimos como delimitación temporal.

Delimitación científica:

En esta investigación se utilizara el método descriptivo, estudiaremos la evolución de la legislación Colombiana respecto a la insolvencia de persona natural no comerciante y de las disposiciones legislativas que presentó el Estado para brindar una serie de salva vidas económicos y así evitar un colapso financiero en nuestro país, la pandemia no solo trajo consigo afectaciones en la parte de salud sino un sobreendeudamiento de la población, cierres de empresas, incumplimiento en los pagos a los bancos ya que muchos se encontraban desempleados.

El Gobierno Nacional expide unos decretos y la ley del habeas dato o como también le fue llamada del borrón y cuenta nueva, para determinar si realmente fue beneficiosa.

Línea y Sublínea de Investigación:

LINEA: Neurociencia Cognitiva y Salud Mental.

SUBLINEA: Sub Línea: Relaciones Individuo – Estado, Democracia y Ciudadanía.

Metodología

La metodología utilizada en este trabajo investigativo es descriptiva tiene como fuente estudio el marco legal, jurisprudencial y Constitucional colombiano, publicaciones de medios digitales, escritos y cartillas de diplomados que normalice el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, el Código General del Proceso, de igual forma las normas transitorias expedidas en el Estado de excepción por la pandemia COVID 19 para poder desarrollar los objetivos propuestos y dar una respuesta clara y coherente a nuestro interrogante jurídico.

De igual manera se utilizará la técnica de recolección de información estudio documental.

Según (Sabino, 1986) «La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada».

Insolvencia persona natural no comerciante

Marco Conceptual

Persona natural no Comerciante

Encontramos su definición en el artículo 74 del código Civil *“son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición”*. Posee caracteres que conforman los atributos de la personalidad como un nombre, nacionalidad, capacidad para contraer obligaciones y adquirir derechos y el estado civil.

Y no tiene la condición de comerciante o que tengan algún vínculo con sociedades mercantiles.

Deudores

La persona que no cumple con las obligaciones convenidas en una relación contractual ya sea de hacer, no hacer o dar.

“Mientras la obligación no es exigible el deudor debe y el acreedor espera que le cumpla; si llegada la oportunidad el deudor cumple, la relación realizó su cometido, llenó su función y, por consiguiente, se extingue. A la inversa, si el deudor incumple, el acreedor está insatisfecho, su derecho ha sido vulnerado por quien debía atenderlo y, por tanto, incurre en responsabilidad”.

(Hinestrosa, s.f.)

Mora

Como lo encontramos en el artículo 1608 del Código Civil *“El deudor está en mora:*

- *Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora;*

- *Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla;*
- *En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor*

Obligación

Desde la antigüedad se ha tratado de definir el concepto de obligación lo encontramos en las instutas de Justiniano "*obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iuria*" hace referencia la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna conforme a las leyes de nuestra ciudad.

Podemos decir que la obligación es la relación jurídica contractual mediante el cual el deudor tiene un vínculo jurídico con el acreedor para cumplir lo pactado de dar, hacer o no hacer. (VILLEGAS, 1962) (Recopilado año 529 y 534)

Insolvencia

Entendemos la Insolvencia como la falta de capacidad o liquidez para pagar las deudas adquiridas.

El DRAE (DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 1992) define la insolvencia "*falta de solvencia, incapacidad de pagar una deuda*"

El deudor económicamente es incapaz de cumplir con el pago de su obligación por falta de liquidez.

Insolvencia de Persona natural no Comerciante

Las personas naturales que no tengan actividad comercial de profesión o de forma habitual, que se encuentren en mora con sus obligaciones podrán acudir a los centros de conciliación o notarias para negociar sus deudas y llegar a un acuerdo de pago con sus acreedores, evitando embargos, desalojos, procesos ejecutivos y lograr mantener su buen nombre y hoja crediticia.

Desarrollo histórico de la insolvencia

En el derecho Romano:

Para entrarnos en el estudio del régimen de insolvencia plasmados debemos remitirnos a las Doce Tablas (451-449 a.c) (MINISTERIO DE JUSTICIA) (Perez, 2013), a la cual se refieren muchos juristas y la misma historia como la primera compilación del derecho; se utilizaba la figura de MANUS INIECTIO que autorizaba al acreedor de aprehender, tomar posesión o echar mano a su deudor, se le otorgaban al deudor un tiempo no superior a treinta días para cancelar sus obligaciones y de no hacerlo por sí mismo o por un tercero que interviniera a su favor, el deudor queda en manos del acreedor quien podía disponer de su vida o darlo en venta como esclavo, no solo se tenía como garantía el patrimonio sino también la misma persona.

Con el tiempo la legislación fue evolucionando se podría hablar de humanización ya que se va dejando atrás la rigidez del pago de las deudas con la ejecución personal, la LEX POETELIA PAPIRIA (año 326 a.c.) ya no habla de responsabilidad personal de las deudas sino se responderá únicamente con el patrimonio, aboliendo el esclavismo, derecho que tenía el acreedor de disponer de la vida del deudor, dejando solamente al patrimonio como prenda de garantía para el cumplimiento de la obligación.

JUSTINIANO nos hace un aporte en la constitución del año 531 a.c con la creación de la figura del MORATORIUM, el cual se le otorga un término de cinco años al deudor para el pago de sus obligaciones al acreedor, así se podría evitar la venta o cesión del patrimonio del deudor, dándole de cierta forma una tregua o respiro económico para su cumplimiento.

Según CESAR B. BECARIA en su libro De los Delitos y de las Penas, en el capítulo 34 (Becaria)

DE LOS DEUDORES:

"La buena fe de los contratos y la seguridad del comercio estrechan al legislador para que se asegure a los acreedores las personas de los deudores fallidos; pero yo juzgo importante distinguir el fallido fraudulento del fallido inocente. El primero debería ser castigado con la misma pena que el monedero falso, porque falsificar un pedazo de metal acuñado, que es una prenda de las obligaciones de los ciudadanos, no es mayor delito que falsificar las obligaciones mismas. Mas es fallido inocente, aquel que después de un examen riguroso ha probado ante sus jueces que la malicia de otros, o su desgracia, o contratiempos inevitables por la prudencia humana le han despojado de sus bienes.....al inocente fallido, digo que podrán sus deudas mirarse como inextinguibles hasta la paga total; podérsele prohibir libertarse de la obligación contraída sin consentimiento de los interesados y el derecho de retirarse a otro país para ejercitar la industria; podérsele apremiar para que empleando su trabajo y sus talentos adquiera de nuevo con que satisfacer sus acreedores....."

En Colombia hasta el año 1940 se inicia a desarrollar el proceso de insolvencia en varias etapas, apelamos al jurista Vélez (Velez, 2011) como a continuación exponremos:

Etapas Peligrosista. (1940-1969)

Se expide el decreto 750 de 1940 el cual tenía por objeto el régimen de quiebra, el comerciante era considerado en quiebra por estar en mora en sus obligaciones, tenía que poner en conocimiento de un juez su estado de insolvencia corriendo el riesgo que se le iniciara un proceso penal y colocando en tela de juicio su credibilidad comercial, este decreto también daba cabida a un arreglo con los acreedores denominado concordato resolutivo el cual se daba por el voto favorable de los acreedores y estos representaban el 80% de la deuda, este concordato es de obligatorio cumplimiento.

Etapas intervencionista. (1969-1990)

Recibe este nombre por la intervención del Estado en temas económicos, creación de empresas estatales y de economía mixta. La Corte Suprema de Justicia declaró inexecutable el decreto 750 de 1940 porque el deudor no tenía las garantías ni los mecanismos a dónde acudir, se les condenaba por la presunción de su mala fe. La expedición del Decreto 2264 de 1969, trajo consigo dos mecanismos, concordato preventivo potestativo y concordato preventivo obligatorio, los cuales buscaban la recuperación de las empresas; fue derogado en razón de que no era eficiente para la dificultad económica que en ese momento afrontaba el país, por ello se expidió el Decreto 410 de 1971 en el que se promulgó el Código del Comercio de 1971 y se siguió regularizando el concordato preventivo potestativo y obligatorio, con algunos cambios de tipo sustancial respecto a sus condiciones y requisitos, en otras palabras, le fueron ajustadas algunas deficiencias, se expidió el Decreto 350 de 1989, donde el legislador da garantías para la protección del empresario.

Etapas Aperturista (1990)

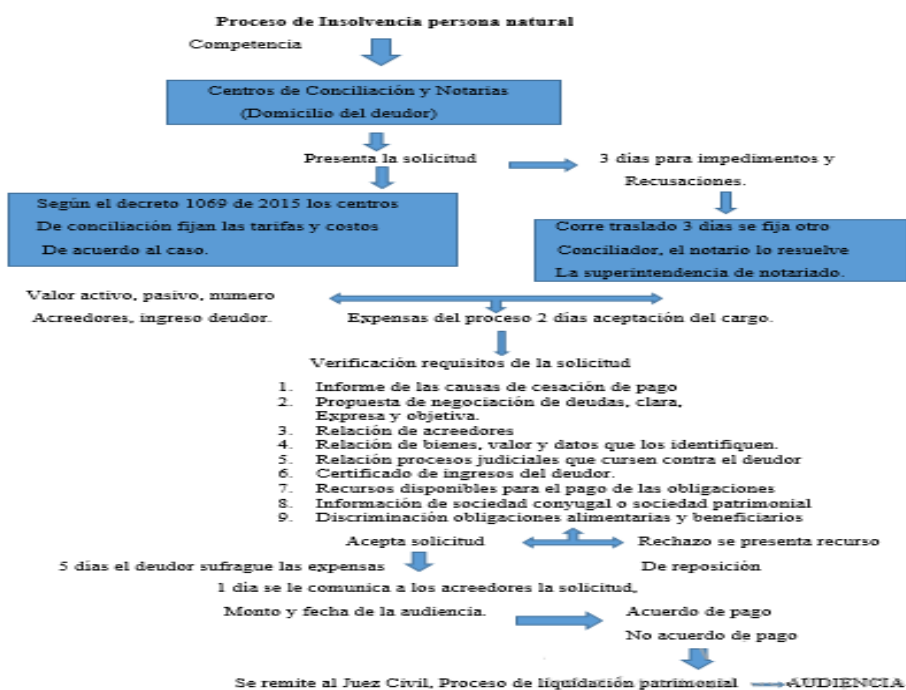
Ya con la Constitución Política de Colombia (1991); la expedición de la Ley 222 (1995), en esta norma ya hablamos de un solo trámite concordato o acuerdo de recuperación de los negocios del deudor, que tiene como finalidad la preservación y recuperación de la empresa como fuente económica y generadora de empleo. Se crea el trámite de liquidación obligatoria, que garantiza el pago de las obligaciones con los bienes del deudor. En el año 1998, Colombia tiene una crisis económica donde se vio una gran cantidad de sociedades en insolvencia y la legislación vigente se quedó corta para afrontar la situación. Surge la Ley 550 de (1999), cambia el concordato por el acuerdo de reestructuración transitorio por una vigencia de cinco años hasta el 31 de diciembre de 2004, los cuales terminaron prorrogándose por 2 años más para el sector privado; aportó agilidad a su trámite y recuperación de empresas. Ley 1116 de (2006), sistema vigente que dejó sin régimen de insolvencia a las personas naturales no comerciantes en su artículo 3 numeral 8, en dicha norma de manera expresa los excluyó. Por tal razón, la Corte Constitucional en la sentencia C 699-075, hizo un llamado al Congreso de la República para que expidiera un régimen aplicable a las personas naturales no comerciantes y se expidió la Ley 1380 de (2010) que fue declara inexecutable.

El Código General del Proceso, Ley 1564 de (2012), incluye el procedimiento de negociación de deudas, aplicable a personas naturales no comerciantes en sus artículos 531 y 576.

Para la pandemia COVID 19 el Gobierno expidió el Decreto 560 de (2020) que busca la reactivación empresarial con la creación de herramientas extrajudiciales de negociación expedita, creación de mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el empleo y el crédito, beneficios tributarios y la suspensión de normas y obligaciones legales. De igual manera, se expidió el Decreto Legislativo 772 (2020) normatividad que establece unas medidas especiales en el régimen de insolvencia en el sector empresarial que tiene por objeto ampliar los beneficios

ya otorgados en el decreto 560 del mismo año dando a los deudores acceso al proceso, más flexibilidad en los requisitos y menos tramitología, de igual forma la creación de un régimen especial para pequeñas insolvencias; la creación de medidas para el trámite expedito de los procesos de insolvencia; la creación de mecanismos para maximizar el valor de los bienes del deudor y la protección de los compradores de vivienda; beneficios tributarios y, la extensión y suspensión de normas y otras medidas.

Figura 1 Proceso de insolvencia persona natural no comerciante



A continuación, desarrollaremos el proceso de Insolvencia de la persona natural no comerciante que encontramos en el título IV de los artículos 531 al 576 del Código General del Proceso que entraron en vigencia desde el 1 de octubre de 2012.

Procedencia

Artículo 531 La persona natural no comerciante podrá:

- Negociar sus deudas a través de un acuerdo con sus acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias.
- Convalidar los acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores.
- Liquidar su patrimonio.

Competencia para conocer del proceso de insolvencia de Persona natural no comerciante

Este proceso se tramitará ante los centros de conciliación que se encuentren en el domicilio del deudor y estén debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia y de Derecho, los conciliadores deben estar inscritos en las listas, de igual forma también se podrá tramitar ante notario del domicilio del deudor.

Respecto a la competencia de la jurisdicción ordinaria civil los conocerá de única instancia el Juez civil municipal del domicilio del deudor.

Facultades y atribuciones del Conciliador

Artículo 537 Código General del Proceso: Con el procedimiento de negociación de deudas

- *Citar al deudor y a sus acreedores de conformidad con lo dispuesto en este título.*
- *Citar por escrito a quienes, en su criterio, deban asistir a la audiencia.*

- *Ilustrar al deudor y a los acreedores sobre el objeto, alcance y límites del procedimiento de negociación de deudas y del acuerdo de pagos.*
- *Verificar los supuestos de insolvencia y el suministro de toda la información que aporte el deudor.*
- *Solicitar la información que considere necesaria para la adecuada orientación del procedimiento de negociación de deudas.*
- *Actuar como conciliador en el curso del procedimiento de insolvencia. Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en la propuesta de negociación presentada por el deudor.*
- *. Propiciar que el acuerdo de pagos cumpla con los requisitos de celebración y contenido exigidos en el código y formular las propuestas de arreglo que en ese sentido estime necesarias, dejando constancia de ello en el acta respectiva.*
- *Levantar las actas de las audiencias que se celebren en desarrollo de este procedimiento y llevar el registro de las mismas.*
- *Registrar el acta de la audiencia de conciliación y sus modificaciones ante el centro de conciliación o la notaría respectiva.*
- *Certificar la aceptación al trámite de negociación de deudas, el fracaso de la negociación, la celebración del acuerdo y la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento del mismo.*
- *Con base en la información presentada por el deudor en la solicitud y demás elementos aportados durante el trámite, elaborar el documento que contenga el orden en que deben ser atendidas las acreencias objeto del procedimiento, de conformidad con lo establecido sobre prelación de créditos en el Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen o*
adicionen.

PARÁGRAFO. Es deber del conciliador velar por que no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles protegidos constitucionalmente.

Procedimiento de negociación de deudas

Supuestos de insolvencia para la negociación de deudas

La persona natural no comerciante podrá acogerse al proceso de insolvencia cuando se encuentre en cesación de pago de dos o más obligaciones a dos o más acreedores por más de noventa días o cuando cursen dos o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva.

Requisitos de la solicitud

Artículo 539 documentos que se deben anexar a la solicitud:

- *Un informe que indique de manera precisa las causas que lo llevaron a la situación de cesación de pagos.*
- *La propuesta para la negociación de deudas, que debe ser clara, expresa y objetiva.*
- *Una relación completa y actualizada de todos los acreedores, en el orden de prelación de créditos que señalan los artículos 2488 y siguientes del Código Civil, indicando nombre, domicilio y dirección de cada uno de ellos, dirección de correo electrónico, cuantía, diferenciando capital e intereses, y naturaleza de los créditos,*

tasas de interés, documentos en que consten, fecha de otorgamiento del crédito y vencimiento, nombre, domicilio y dirección de la oficina o lugar de habitación de los codeudores, fiadores o avalistas. En caso de no conocer alguna información, el deudor deberá expresarlo.

- *Una relación completa y detallada de sus bienes, incluidos los que posea en el exterior. Deberán indicarse los valores estimados y los datos necesarios para su identificación, así como la información detallada de los gravámenes, afectaciones y medidas cautelares que pesen sobre ellos y deberá identificarse cuáles de ellos tienen afectación a vivienda familiar y cuáles son objeto de patrimonio de familia inembargable.*
- *Una relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o actuación administrativa de carácter patrimonial que adelante el deudor o que curse contra él, indicando el juzgado o la oficina donde están radicados y su estado actual.*
- *Certificación de los ingresos del deudor expedida por su empleador o, en caso de que sea trabajador independiente, una declaración de los mismos, que se entenderá rendida bajo la gravedad de juramento.*
- *Monto al que ascienden los recursos disponibles para el pago de las obligaciones descontados los gastos necesarios para la subsistencia del deudor y de las personas a su cargo si los hubiese, de conservación de los bienes y los gastos del procedimiento.*
- *Información relativa a si tiene o no sociedad conyugal o patrimonial vigente. En el evento en que la haya tenido, deberá aportar copia de la escritura pública o de la sentencia por medio de la cual esta se haya liquidado, o de la sentencia que haya*

declarado la separación de bienes, si ello ocurrió dentro de los dos (2) años anteriores a la solicitud. En cualquiera de estos últimos casos, deberá adjuntar la relación de bienes con el valor comercial estimado que fueron objeto de entrega.

- *Una discriminación de las obligaciones alimentarias a su cargo, indicando cuantía y beneficiarios.*

PARÁGRAFO PRIMERO. La información de la solicitud del trámite de negociación de deudas y las declaraciones hechas por el deudor en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se entenderán rendidas bajo la gravedad del juramento y en la solicitud deberá incluirse expresamente la manifestación de que no se ha incurrido en omisiones, imprecisiones o errores que impidan conocer su verdadera situación económica y su capacidad de pago.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La relación de acreedores y de bienes deberá hacerse con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a aquel en que se presente la solicitud.

Términos

- Designación del conciliador o notario, tres (03) días
- Aceptación de la designación, tres (03) días
- Para recusación, dos (02) días
- Verificación de que la solicitud cumpla con los requisitos, cinco (05) días

- Para que el deudor sufrague las expensas, cinco (05) días
- Si hay rechazo de la solicitud se presenta recurso de reposición, el conciliador tiene tres días para resolverlo. Si no prospera el recurso finaliza el trámite y si prospera se acepta la solicitud de negociación y en veinte (20) días se fija audiencia.
- Comunicación a los acreedores de la solicitud de negociación y presentación del informe, un (01) día.
- Comunicación a los jueces de conocimiento de la negociación de deudas, un (01) día.
- Programación de audiencia, en caso de suspensión se reprogramará en un máximo de diez (10) días.
- Si se llegase a un acuerdo de las acreencias, se revisa propuesta del deudor y se establece el acuerdo de pago, de pasar lo contrario se da término para las objeciones y se reanudara en diez (10) días.
- Si hay aceptación de acreencias y acuerdo de pago, se realiza el acta de negociación.

Tabla 1 la insolvencia de persona natural no comerciante en el ordenamiento jurídico colombiano

Insolvencia de persona natural no comerciante en el ordenamiento jurídico de Colombia	
Constitución Política de Colombia 1991	ARTICULO 334 La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con

	el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. ARTICULO 335 Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito.
Decreto 750 de 1940	ARTICULO 1. Se halla en estado de quiebra todo comerciante que sobresee en el pago corriente de sus obligaciones (...).

	ARTICULO 2. La quiebra es inculpable cuando se produce a pesar de haber puesto el comerciante una notoria diligencia y prudencia en el manejo de sus negocios, en sus gastos personales y en todos los actos que pueda incluir de algún modo en su patrimonio. El quebrado deberá demostrar la ausencia de culpa. ARTICULO 21. El quebrado queda separado de la administración de sus bienes desde la declaración judicial de la quiebra.
Decreto 2264 de 1969	ARTICULO 1. El concordato preventivo tiene por finalidad convenir: La simple espera de los acreedores, o el pago escalonado o parcial de sus créditos; la concesión de quitas; la enajenación o gravamen de los bienes del deudor; la administración de éstos por una tercera persona o por los acreedores, o la simple vigilancia de la gestión del deudor; y en general, la reglamentación de las relaciones entre el deudor y los acreedores. ARTICULO 2. El comerciante que tema cesar en el pago corriente de sus obligaciones podrá dirigirse al Juez competente para conocer del proceso de quiebra en solicitud de tramitación de concordato preventivo con sus acreedores.

	El deudor podrá implorar el concordato no obstante cualquier estipulación en contrario, siempre que concurren las siguientes circunstancias: • Estar inscrito en el Registro Público de Comercio; • Llevar la contabilidad al día y con arreglo a la ley; • No haber sido declarado en quiebra o, de haberlo sido, encontrarse rehabilitado, y • En caso de haber sido admitido con anterioridad a la celebración de un concordato preventivo, haberlo cumplido.
Decreto 410 de 1971	ARTÍCULO 12. Personas habilitadas he inhabilitadas para ejercer el comercio. Toda persona que según las leyes comunes tenga capacidad para contratar y obligarse, es hábil para ejercer el comercio; las que con arreglo a esas mismas leyes sean incapaces, son inhábiles para ejecutar actos comerciales.
Decreto 350 de 1989	ARTÍCULO 1. Todo empresario sujeto a la ley comercial que se encuentre imposibilitado para cumplir sus obligaciones mercantiles, o tema razonablemente llegar a dicho estado, podrá

	solicitar la admisión a trámite de un concordato preventivo potestativo.
Ley 222 de 1995	ARTÍCULO 6. Derechos de los acreedores. Los acreedores de las sociedades que participen en la escisión, que sean titulares de deudas adquiridas con anterioridad a la publicación a que se refiere el artículo anterior, podrán, dentro de los treinta días siguientes a la fecha del último aviso, exigir garantías satisfactorias y suficientes para el pago de sus créditos, siempre que no dispongan de dichas garantías. La solicitud se tramitará en la misma forma y producirá los mismos efectos previstos para la fusión. Lo dispuesto en el presente artículo no procederá cuando como resultado de la escisión los activos de la sociedad escidente y de las beneficiarias, según el caso, representen por lo menos el doble del pasivo externo. ARTÍCULO 16. Reembolso. En los casos en que los socios o la sociedad no adquieran la totalidad de las acciones, cuotas o partes de interés, el retiro dará derecho a quien lo ejerza a exigir el reembolso de las cuotas, acciones o partes de interés restantes. El valor correspondiente se calculará de común acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, el avalúo se hará por peritos designados por

	la Cámara de Comercio del domicilio social. Dicho avalúo será obligatorio. En los estatutos podrán fijarse métodos diferentes para establecer el valor del reembolso.
Ley 550 de 1999	ARTÍCULO 2. Fines de la intervención del Estado en la economía. El Estado intervendrá en la economía conforme a los mandatos de la presente ley, en el marco de lo dispuesto en los Artículos 334 y 335 de la Constitución Política, para los siguientes fines: • Promover la reactivación de la economía y el empleo mediante la reestructuración de empresas pertenecientes a los sectores productivos de la economía, tales como el agropecuario, el minero, el manufacturero, el industrial, el comercial, el de la construcción, el de las comunicaciones y el de los servicios. • Hacer más eficiente el uso de todos los recursos vinculados a la actividad empresarial. • Mejorar la competitividad y promover la función social de los sectores y empresas reestructuradas. • Restablecer la capacidad de pago de las empresas de manera que puedan

	atender adecuadamente sus obligaciones. • Facilitar el acceso al crédito y al redescuento de créditos en términos y condiciones que permitan la reactivación del sector empresarial. • Fortalecer la dirección y los sistemas de control interno de las empresas. • Procurar una óptima estructura administrativa, financiera y contable de las empresas reestructuradas. • Asegurar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información que se suministre a socios o accionistas y a terceros. • Propender porque las empresas y sus trabajadores acuerden condiciones especiales y temporales en materia laboral que faciliten su reactivación y viabilidad.
Ley 1116 de 2006	ARTÍCULO 3. Personas excluidas. No están sujetas al régimen de insolvencia previsto en la Presente ley: (.....) • Las personas naturales no comerciantes.
Ley 1380 de 2010	Se declaró inexecutable por la sentencia C 685 de 2011

Código General del Proceso	ARTICULO 531. Procedencia A través de los procedimientos previstos en el presente título, la persona natural no comerciante podrá: • Negociar sus deudas a través de un acuerdo con sus acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias. • Convalidar los acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores. • Liquidar su patrimonio. ARTICULO 576. Prevalencia normativa. Las normas establecidas en el presente título prevalecerán sobre cualquier otra norma que le sea contraria, incluso las de carácter tributario.
Decreto 560 de 2020	ARTICULO 1. Finalidad y ámbito de aplicación de mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación. El régimen de insolvencia regulado en el presente Decreto Legislativo tiene por objeto mitigar extensión de los efectos sobre las empresas afectadas por las causas motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia, social y Ecológica de que trata el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y la recuperación y conservación de empresa

	como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los mecanismos de salvamento y recuperación aquí previstos.
Decreto 772 de 2020	Artículo 1. Finalidad y ámbito de aplicación de mecanismos extraordinarios de salvamento, recuperación y liquidación. El régimen de insolvencia regulado en el presente Decreto Legislativo tiene por objeto proteger adecuadamente el orden público económico y mitigar la extensión de los efectos sobre las empresas afectadas por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los mecanismos adicionales de salvamento y recuperación y de liquidación judicial de las empresas, de manera que se logre retornar rápidamente los activos a la economía de forma ordenada, eficiente y económica.
	ARTICULO 1. Sujetos destinatarios de los procesos de insolvencia regulados en el Título 11 del Decreto Legislativo 772 de 2020. Todos los deudores destinatarios del

Decreto 1332 de 2020	régimen de insolvencia empresarial contenido en la Ley 1116 de 2006 cuyos activos sean inferiores o iguales a cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (5.000 SMMLV), sólo podrán ser admitidos a un proceso de insolvencia de los regulados en el Título 11 del Decreto Legislativo 772 de 2020, independientemente de las causas que originaron la insolvencia. Lo anterior no excluye para estos deudores la posibilidad de, previo a acudir a los mecanismos del Decreto Legislativo 772 de 2020, accedan a los procedimientos y trámites regulados en el Título 11 del Decreto Legislativo 560 de 2020 y el proceso de validación judicial previsto en el artículo 84 de la Ley 1116 de 2006, siempre que cumplan los requisitos pertinentes.
Ley 2157 de 2021	ARTICULO 9 ... PARÁGRAFO 1. Todas aquellas obligaciones que sean objeto de reporte negativo durante la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, y hasta el 31 de diciembre del 2020, no serán reportadas en los bancos de datos en este mismo período, siempre que los titulares de la obligación se hayan

	acercado a las entidades respectivas, en busca de una reestructuración de la obligación.
--	--

Fuente: Elaboración propia

Ley de habeas Data o Ley de borrón y cuenta nueva en la pandemia COVID 19

El gobierno expide la ley 2157 de 2021, para dar una amnistía por la emergencia sanitaria pandemia COVID 19, todas las obligaciones que se incumplieron y que son objeto de reporte negativo, no serán reportadas ante los bancos de datos durante la emergencia sanitaria decretada mediante la resolución 385 del 12 de marzo de 2020 y hasta doce meses, para evitar el reporte los deudores deben acercarse a las entidades para una reestructuración de la deuda.

Artículo 9;...

PARÁGRAFO 1. Todas aquellas obligaciones que sean objeto de reporte negativo durante la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, y hasta el 31 de diciembre del 2020, no serán reportadas en los bancos de datos en este mismo período, siempre que los titulares de la obligación se hayan acercado a las entidades respectivas, en busca de una reestructuración de la obligación.

El plazo máximo para que las personas accedan a este beneficio que ofrece la ley de Habeas Data y pueda salir de los reportes crediticios es hasta el 29 de octubre de 2022, pero a pesar de esto fueron muy pocos los que convinieron con sus acreedores y negociaron sus deudas, algunos intentaron cumplir con sus obligaciones, pero la situación económica después de la pandemia no mejoró dando como resultado un incumplimiento al acuerdo de pago y realmente llevarlos a una quiebra. Otros ciudadanos al día de hoy desconocían la norma o incluso no tienen una vida

crediticia. También encontramos los ciudadanos que tenían créditos con cooperativas que al final no aceptaban los términos de la ley de habeas Data excusándose que era solo para los bancos y que en ellos no operaba.

Derecho comparado

México

México fue uno de los países más polémicos y criticados como afronto la pandemia COVID 19 ya que nunca intentaron detener el contagio sino trato de hacer una inmunidad de rebaño que el mismo cuerpo creara los anticuerpo para combatir el virus, razón por lo cual llego a ocupar el primer lugar en muertes, las personas hacían su vida normal y el contacto con los demás, llegando a tal punto de desbordarse los contagios muchas murieron en sus casas, incluso afuera de los centros médicos esperando que los atendieran, el virus inicio a mutarse empeorando cada vez más la situación.

Como medidas para afrontar la crisis económica por la pandemia COVID 19 el Gobierno Mexicano ha tratado de mitigar la dificultades, aunque muchos economistas critican sus medidas fiscales como precarias frente a otros países latinoamericanos pero a pesar de esto las personas se han visto gravemente afectadas en su economía hasta tal punto que ven en riesgo su patrimonio, durante el tiempo de pandemia se han perdido más de 1.5 millones de empleo trayendo como consecuencia el sobreendeudamiento de las personas físicas o naturales no comerciantes, encontramos la ley de concursos mercantiles o ley de quiebra pero esta solo regula a los comerciantes razón por la cual se promueve la Iniciativa del Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley General de Insolvencia Económica y Reestructuración Financiera de las Personas Físicas (Castañón, 2021). El objeto de esta Ley es crear un proceso que permita conciliar las

deudas para poder dar cumplimiento a las obligaciones y mantener las buenas relaciones comerciales de las personas físicas.

Encontramos en su *el Artículo 3o.- "La presente ley es aplicable a las personas físicas que no desempeñen actividades comerciales o empresariales, cuando se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:*

- *Cuando el deudor incurra en cesación de pagos por incumplimiento en el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de noventa días, o*
- *Cursen en su contra una o más demandas de ejecución exigiendo el pago de alguna de sus obligaciones. "*

Al momento de crear esta ley realmente se tuvo en cuenta la realidad social, familiar y económica que se estaba atravesando en la pandemia, buscando dar una vida digna a las personas física como lo podemos observar en el *Artículo 6o.- "Podrá acogerse al procedimiento para la declaración de insolvencia económica la persona física que no ejerza profesionalmente el comercio o actividades empresariales que padezca dificultades extraordinarias para el cumplimiento de sus obligaciones de pago por alguna de las siguientes situaciones:*

- *Pérdida del empleo, siempre y cuando no cuente con seguro de desempleo;*
- *Fallecimiento del cónyuge, concubino, concubina o la persona de quien depende económicamente;*
- *Enfermedad grave, crónica o degenerativa cuyo tratamiento implique un gasto excesivo;*

- *Incapacidad física temporal o permanente, siempre y cuando no cuente con una pensión;*
- *Afectación ocasionada por desastres naturales o emergencias sanitarias;*
- *Que, en el año anterior al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho período circunstancias familiares de especial vulnerabilidad. Y*
- *Cambio en las condiciones de contratación del crédito.*
- *En cualquier caso, el valor total de las obligaciones con cesación de pagos o reclamadas judicialmente, no deberán representar más del 50% de los ingresos que perciba el deudor. "*

El proceso de insolvencia económica se podrá iniciar por solicitud de la persona física o por demanda de alguno de los acreedores, tiene como competencia para conocer este proceso la CONDUSEF quien cumple la función de arbitramento he instrucción del procedimiento, realiza un dictamen técnico jurídico donde se incluirá un plan de mejoramiento económico y el Juez de Distrito (domicilio del deudor) resolverá la declaración de insolvencia y determinar las medidas de la renegociación de la deuda.

Los requisitos para solicitar el proceso de insolvencia son similares a los que se deben presentar en la legislación Colombiana Código General del Proceso, se debe agotar la conciliación después de ello se corre traslado al Juez de Distrito quien revisará el dictamen que no se afecte el bienestar familiar y vida digna, de igual forma después de la conciliación el deudor no podrá asumir nuevos

créditos u obligaciones. Las sociedades de información crediticia estarán informadas de los acuerdos de pago y su cumplimiento.

Perú

Perú fue el segundo país a nivel Latinoamericano en número de contagios de COVID 19 a pesar que el gobierno decreto las medidas de inmovilización social obligatoria, dominical y nocturno, mientras se establecían los protocolos necesarios para mitigar la propagación del virus pero como en el resto del mundo la economía inicio a afectar los comercios y los hogares, razón por la cual se flexibiliza la inmovilización social, el gobierno lanza un plan económico “Adelante Perú” para ayudar a la pronta recuperación de algunos sectores económicos. Perú es uno de los países con finanzas públicas sólidas, su deuda externa es baja, su moneda no es tan volátil en el mercado y cuentan con una reserva internacional razonable.

Desde hace más de dos décadas este país creó el proceso de Insolvencia con la Ley 27809 de 2002 es aplicable para personas naturales no comerciantes y jurídicas sin afectar si ejercen el comercio o no.

Este proceso concursal lo puede iniciar el deudor ya sea persona natural o jurídica, de igual forma se puede presentar la solicitud por parte de los acreedores, de igual forma que el proceso de insolvencia en México pero que no se presenta en Colombia ya que solo se podría solicitar por el deudor.

La Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI y algunas comisiones creadas son los competentes para conocer de los procedimientos concursales de este proceso, de igual forma el Juez de conocimiento Civil es el competente para llevar el proceso de negociación de las deudas.

El deudor para poder presentar la solicitud debe encontrarse en alguna de estas situaciones como lo podemos encontrar en el *artículo 24 Inicio del procedimiento a solicitud del deudor*:

24.1 Cualquier deudor podrá solicitar el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario siempre que acredite encontrarse en, cuando menos, alguno de los siguientes casos:

a) Que más de un tercio del total de sus obligaciones se encuentren vencidas e impagas por un período mayor a treinta (30) días calendario;

b) Que tenga pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, cuyo importe sea mayor al tercio del capital social pagado.

24.2 En caso de que la solicitud sea presentada por el deudor, éste expresará su petición de llevar a cabo una reestructuración patrimonial o uno de disolución y liquidación, de ser el caso, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Para una reestructuración patrimonial, el deudor deberá acreditar, mediante un informe suscrito por su representante legal y por contador público colegiado, que sus pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, no superan al total de su capital social pagado. El deudor también especificará los mecanismos y requerimientos necesarios para hacer viable su reflotamiento, y presentará una proyección preliminar de sus resultados y flujo de caja por un período de dos (2) años.

b) De no encontrarse en el supuesto del inciso a) precedente, el deudor sólo podrá solicitar su disolución y liquidación, la que se declarará con la resolución que declara la situación de concurso del deudor. Si el deudor solicita su acogimiento al Procedimiento Concursal Ordinario

al amparo del literal a) del numeral precedente, pero tiene pérdidas acumuladas, deducidas reservas, superiores al total de su capital social, sólo podrá plantear su disolución y liquidación.

24.3 La solicitud que se sustente en una situación distinta de las señaladas en el párrafo precedente será declarada improcedente.

24.4 Las personas naturales, sociedades conyugales o sucesiones indivisas deberán cumplir, además, al menos uno de los siguientes supuestos: a) Que más del 50% de sus ingresos se deriven del ejercicio de una actividad económica desarrollada directamente y en nombre propio por los mencionados sujetos. b) Que más de las dos terceras partes de sus obligaciones se hayan originado en la actividad empresarial desarrollada por los mencionados sujetos y/o por terceras personas, respecto de las cuales aquellos hayan asumido el deber de pago de las mismas. Se incluye para estos efectos, las indemnizaciones y reparaciones por responsabilidad civil generadas con el ejercicio de la referida actividad”.

De igual forma encontramos que para presentar la solicitud el deudor debe cesar el pago de sus obligaciones por un lapso de 30 días, mientras que el sistema colombiano y mexicano debe ser cesación de pagos de noventa días o más.

Tabla 2 comparación entre regímenes a nivel del derecho comparado

	MEXICO	PERU	COLOMBIA
PROCESO	Ley General de Insolvencia Económica y Reestructuración Financiera de las Personas Físicas	Proceso de Insolvencia con la Ley 27809 de 2002	Ley 1564 Código General del Proceso. Decreto 1069 de 2015

Deudor	Personas físicas	personas naturales no comerciantes y jurídicas sin afectar si ejercen el comercio o no.	Personas naturales no comerciantes.
Inicia	A solicitud expresa de la persona física y Cuando cualquier acreedor demande ante cualquier instancia judicial el cumplimiento de las obligaciones.	podrá iniciar por solicitud de la persona física deudor (procedimiento concursal preventivo) Mandato del poder Judicial o por demanda de alguno de los acreedores(insolvencia Procedimiento concursal Ordinario)	Solicitud del deudor
Competencia	CONDUSEF quien cumple la función de arbitramento he instrucción del procedimiento	La Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI. Juez de conocimiento Civil es el competente para llevar el proceso de negociación de las deudas	Centros de Conciliación y Notarias.
	Artículo 7o.- Podrá ser declarado insolvente económico, la	24.1 Cualquier deudor podrá solicitar el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario	Artículo 538. Supuestos de insolvencia

Inicio procedimiento solicitud	persona física que incumpla generalizadamente en el pago de sus obligaciones, que consiste en el incumplimiento en sus obligaciones de pago a dos o más acreedores distintos y se presenten las siguientes condiciones: I. Que de aquellas obligaciones vencidas a las que se refiere el párrafo anterior, las que tengan por lo menos sesenta días de haber vencido representen el treinta y cinco por ciento o más de todas las obligaciones a cargo de la Persona Física a la fecha en que se haya presentado la solicitud, y II. La Persona Física no tenga activos	siempre que acredite encontrarse en, cuando menos, alguno de los siguientes casos: a) Que más de un tercio del total de sus obligaciones se encuentren vencidas e impagas por un período mayor a treinta (30) días calendario; b) Que tenga pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, cuyo importe sea mayor al tercio del capital social pagado. 24.4 Las personas naturales, sociedades conyugales o sucesiones indivisas deberán cumplir, además, al menos uno de los siguientes supuestos: “a) Que más del 50% de sus ingresos se deriven del ejercicio de una actividad empresarial	Para los fines previstos en este título, se entenderá que la persona natural no comerciante podrá acogerse a los procedimientos de insolvencia cuando se encuentre en cesación de pagos. Estará en cesación de pagos la persona natural que como deudor o garante incumpla el pago de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores por más de noventa (90) días, o contra el cual cursen dos (2) o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva. En cualquier caso, el valor porcentual de las obligaciones
---	--	--	--

	enunciados en el párrafo siguiente, para hacer frente a por lo menos el cincuenta por ciento de sus obligaciones vencidas a la fecha de presentación de la demanda o solicitud: a) Efectivo en caja y los depósitos a la vista; b) Depósitos e inversiones a plazo cuyo vencimiento no sea superior a noventa días naturales posteriores a la fecha de presentación de la solicitud; c) Cuentas por cobrar cuyo plazo de vencimiento no sea superior a noventa días naturales posteriores a la fecha de presentación de la solicitud, y d) Los títulos valores para los cuales se	desarrollada directamente y en nombre propio por los mencionados sujetos.” “b) Que más de las dos terceras partes de sus obligaciones se hayan originado en la actividad empresarial desarrollada por los mencionados sujetos. Se incluye para estos efectos, las indemnizaciones y reparaciones por responsabilidad civil generadas por el ejercicio de la referida actividad.”	deberá representar no menos del cincuenta (50%) por ciento del pasivo total a su cargo. Para la verificación de esta situación bastará la declaración del deudor la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
--	--	--	---

	registren regularmente operaciones de d) Los títulos valores para los cuales se registren regularmente operaciones de máximo de treinta días hábiles bancarios, cuya valuación a la fecha de la presentación de la solicitud sea conocida.		
Acuerdo	Los acreedores podrán aceptar un acuerdo de renegociación de las deudas. De no lograrse la negociación el Juez después de un análisis del deudor dictara sentencia con los siguientes aspectos:	Opción de la Junta de Acreedores de (aprobación 50%): Aprobar el plan de reestructuración Aprobar el convenio de liquidación Aprobar el acuerdo global de refinanciación	Los acreedores (aprobación 50% del monto capital de la deuda). Aceptar acuerdo de pago. Por incumplimiento acuerdo de pago se inicia liquidación patrimonial

	El plan de reestructuración de deuda, con el objetivo de restablecer la situación financiera del deudor, permitiéndole la satisfacción de sus deudas, y garantizando simultáneamente el bienestar de su familia; La suspensión o la extinción de los procesos judiciales en desarrollo; La condonación en su caso de las penalizaciones de los intereses por mora resultantes La anotación correspondiente de la situación jurídica que se genere, dentro de los		
--	--	--	--

	registros de las Sociedades de Información Crediticia que provean o administren los organismos administradores de esta clase de información,		
Destino	Acuerdo de renegociación de deudas Declaración constitución Patrimonio de la familia protección inmueble donde reside la familia. Plan de reestructuración de deudas no superior a un plazo de 5 años	Reestructuración patrimonial Disolución y liquidación	Acuerdo de pago Liquidación Patrimonial

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

- Si bien en el desarrollo histórico del ordenamiento jurídico colombiano respecto a la insolvencia de persona natural, siempre se buscaba proteger y brindar garantías al acreedor, pero con la regulación del Código General del Proceso realmente se está garantizando a los deudores para que puedan declararse en insolvencia y lograr un acuerdo de pago justo de sus obligaciones.
- El acceso desmedido y sin control de créditos a traído consigo un sobreendeudamiento de las personas que en muchos casos crean círculos viciosos crediticios solicitan más créditos para poder pagar otros en los cuales se encontraban en cesación de pago y así sucesivamente hasta el punto que se encuentran asfixiados económicamente y al final terminan con la liquidación de su patrimonio para pagar a sus acreedores.
- Los decretos expedidos en el Estado de Emergencia por la pandemia COVID 19 por el gobierno colombiano respecto al proceso de Insolvencia solo beneficiaban a los comerciantes, para mantener a flote las empresas.
- El deudor debe actuar bajo el principio de la buena fe, al momento de presentar la documentación y los informes de sus activos, para que pueda llegar a un acuerdo justo con sus acreedores y mantener una buena hoja crediticia
- La Ley de Habeas Data o borrón a pesar que garantizaba la protección a los deudores ofreciéndoles la oportunidad de negociar sus créditos y estar al día en ellos para no ser reportados a las oficinas de crédito para mantener su hoja de vida crediticia limpia o que si ya estaba reportado al cumplir podía solicitar ser eliminado ese reporte en menor tiempo, esta ley tiene una vigencia de doce meses y muchas personas la desconocían o no accedieron a ella.

- Estas normas lo que han generado es un descontrol en el sobreendeudamiento de las personas ya que muchos ven este proceso de insolvencia como una salida para eludir sus obligaciones crediticia.
- Colombia es un país que actualmente no tiene una solidez económica, un sobreendeudamiento internacional, su moneda es muy devaluada y una tasa de inflación alta, la pandemia acrecentó esta situación y muchas personas no tienen en cuenta estos factores al momento de acceder a un crédito no hacen una planeación de como pagar esta obligación y mucho los riesgos que podrían presentarse.
- Conforme a lo anterior se observa que crear mecanismos de insolvencia no es suficiente, sino que también es necesario hacer campañas de educación financiera y de ahorro para que las personas que deban acceder al mundo crediticio tengan los conocimientos y la cultura necesarios para sacar a flote su economía.

Recomendaciones

- La propuesta inicial es que en lo posible desde los entes gubernamentales las alcaldías y gobernaciones, concejos municipales, asambleas departamentales se geste un acuerdo de ley que permita a las personas naturales no comerciantes, que han sufrido las consecuencias de la pandemia COVID 19 y otros estragos como el invierno, el desempleo, el conflicto puedan acceder a subsidios económicos y capacitación financiera.
- Los costos del proceso de insolvencia en persona natural no comerciante son elevados y lo que se quiere es que estas personas puedan acceder a las cámaras de comercio y

notarias de forma gratuita porque no tiene sentido hablar de insolvencia, y acarrear con estos costos, que empeora el estado de las personas.

Referencias

- Congreso de Colombia, (1991, 20 de julio), Constitución Política de Colombia, Diario Oficial 51.635. <http://www.secretariassenado.gov.co/index.php/constitucion-politica>.
- Congreso de Colombia, Ley 57 de 1887, Código Civil Colombiano
- Congreso de Colombia, Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso Colombiano
- Congreso de Colombia, Decreto 750 de 1940, Sobre quiebras.
- Congreso de Colombia, Decreto 2264 de 1969, Por el cual se expide y pone en vigencia el Título de Concordato Preventivo y Quiebra del Proyecto de Código de Comercio
- Congreso de Colombia, Decreto 410 de 1971, Por el cual se expide el Código de Comercio
- Congreso de Colombia, Decreto 350 de 1989, Por el cual se expide un nuevo régimen de los concordatos preventivos.
- Congreso de Colombia, Ley 222 de 1995, Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones.
- Congreso de Colombia, Ley 550 de 1999, Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley.
- Congreso de Colombia, Ley 1116 de 2006, Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones.
- Congreso de Colombia, Ley 1380 de 2010, Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia para la Persona Natural No Comerciante.
- Congreso de Colombia, Decreto 560 de 2020, Por el cual se adoptan medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia, en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica
- Congreso de Colombia, Decreto 772 de 2020, Por el cual se dictan medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, con el fin de mitigar los efectos de la emergencia social, económica y ecológica en el sector empresarial
- Congreso de Colombia, Decreto 1332 de 2020, medidas especiales en materia de procesos de insolvencia

Congreso de Colombia, Ley 2157 de 2021, en la cual se adoptan, modifican y agregan medidas al régimen del habeas data en relación a la información financiera, crediticia comercial y de servicios

Becaria, C. B. (s.f.). *De los Delitos y de las Penas*. SKLA.

Castañón, s. (2021). Obtenido de https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2021-02-11-1/assets/documentos/Inic_MC_Sen_Castanon_ley_fed_insolvencia_economica.pdf

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (1992). MADRID: ESPASA CALPE.

Hinestrosa, F. (s.f.). *Tratado de las Obligaciones*. Obtenido de <https://gmhabogados.com.co/wp-content/uploads/2018/05/tratado-de-las-obligaciones-tomo-i-fernando-hinestrosa-pdf.pdf>

MINISTERIO DE JUSTICIA. (s.f.). CARTILLA “Elementos fundamentales para la formación en el proceso de insolvencia de Persona natural no comerciante”. fundacion Liborio Mejia .

Perez, A. (2013). La progresiva humanización de los procesos de insolvencia de persona naturales: desde la servidumbre hasta los procesos concursales de consumidores. Chile: Revista de Derecho universidad Católica de Valparaíso.

Sabino, C. (1986). proceso de la Investigación .

Velez, L. G. (2011). *Una breve Historia del Derecho concursal en Colombia* .

VILLEGAS, R. (1962). *DERECHO CIVIL TEORIA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES* .